

Übersicht: Deliktsrecht

Prüfung des § 823 Abs. 1 BGB

I. **Rechtsgutverletzung**

Geschützte Rechtsgüter und Rechte

1. Leben (Tötung eines Menschen)
2. Körper und Gesundheit (Eingriff in die körperliche Integrität)
3. Freiheit (Beeinträchtigungen der körperlichen Bewegungsfreiheit)
4. Eigentum: Einwirkungen ins Eigentumsrecht als solches (z.B. Veräußerung an einen gutgläubigen Erwerber), Eingriff in die Sachsubstanz (Zerstörung, Beschädigung usw.) sowie Entziehung des Besizes an der Sache und Beeinträchtigung ihres Gebrauchs
5. Sonstige Rechte: (u.a.) Eigentumsähnliche Rechte (beschränkt dingliche Rechte wie z.B. Hypothek und Grundschuld und Immaterialgüterrechte wie z.B. Patent-, Urheber- und Markenrechte), nach h.M. auch der (unmittelbare, berechnigte) Besitz, das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, allgemeines Persönlichkeitsrecht
KEINE sonstigen Rechte: Forderungen und das Vermögen als solches

II. **Verletzungshandlung:** Als Handlung ist ein menschliches Verhalten anzusehen, das der Bewusstseinskontrolle und Willenslenkung unterliegt und somit beherrschbar ist.

III. **Haftungsbegründende Kausalität:** Ursachenzusammenhang zwischen Verletzungshandlung und Rechtsgutverletzung

1. **Nach *conditio sine qua non*-Formel auch sog. Äquivalenztheorie:** Kausal ist jede Handlung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfällt.
2. **Adäquanztheorie:** Ausschluss der Zurechenbarkeit, bei solchen Ursachen, die nur unter höchst ungewöhnlichen, selbst für den optimalen Beurteiler nicht vorhersehbaren Umständen geeignet sind, den missbilligenden Erfolg herbeizuführen.
3. **Schutzzweck der Norm:** Erfüllt, wenn sich in der konkreten Rechtsgutverletzung die Gefahr realisiert hat, vor der die vom Schädiger verletzte Verhaltenspflicht schützen sollte.

IV. **Rechtswidrigkeit:** rechtswidrig ist, was dem Recht zuwiderläuft, also verboten ist. Hier können Rechtfertigungsgründe einschlägig sein.

V. **Verschulden**

1. Schuldfähigkeit, §§ 827, 828 BGB
2. Vorsatz und Fahrlässigkeit, § 276 BGB (bezogen auf haftungsbegründenden Tatbestand, nicht auf haftungsausfüllende Kausalität und Schaden): Für den Schädiger muss nicht der konkrete Kausalverlauf vorhersehbar gewesen sein, es muss lediglich erkennbar für ihn gewesen sein, dass irgendeine Person aufgrund seines Verhaltens eine Rechtsgutverletzung erleiden kann.

VI. **Schaden**

Inhalt und Umfang nach den allgemeinen Regeln der §§ 249 ff. BGB

VII. **Haftungsausfüllende Kausalität:** Ursachenzusammenhang zwischen Rechtsgutverletzung und Schaden (auch hier nach Äquivalenz-, Adäquanztheorie und Schutzzweck der Norm)

VIII. **Rechtsfolge:** Schadensersatz

Grundsätzlich muss der Schädiger den ganzen entstandenen Schaden ersetzen. Im Einzelfall kann der Anspruch aufgrund von Mitverschulden des Geschädigten im Sinne von § 254 BGB zu kürzen sein.

Prüfung des § 823 Abs. 2 BGB

I. **Verletzung eines Schutzgesetzes**

1. Vorliegen eines Schutzgesetzes: Ein Schutzgesetz ist jede Rechtsnorm (i.S.d. Art. 2 EGBGB), die zumindest auch dem Schutz des Einzelnen dient.
2. Verstoß gegen ein Schutzgesetz: Der Verstoß gegen das Schutzgesetz muss hier inzident geprüft werden.

II. **Rechtswidrigkeit:** Bei vielen Vorschriften wird die Rechtswidrigkeit bereits inzident geprüft, ansonsten gelten die Ausführungen zu § 823 Abs. 1 BGB.

III. **Verschulden**

1. Verschuldensfähigkeit nach §§ 827, 828 BGB
2. Ist ein Verschulden für die Verletzung des Schutzgesetzes erforderlich, so ist das Verschulden nach den Grundsätzen des Schutzgesetzes und nicht nach den Grundsätzen des BGB zu prüfen. Wenn nach dem einschlägigen Schutzgesetz kein Verschulden erforderlich ist, so muss wegen § 823 Abs. 2 S. 2 BGB mindestens Fahrlässigkeit im Sinne des § 276 Abs. 2 BGB nachgewiesen werden.

IV. **Schaden** (und ggf. Mitverschulden) wie oben bei § 823 Abs. 1 BGB